



RESOLUCION NUMERO 02547 DE 1.9
31 DIC. 1986)

EL GERENTE DE LA REGIONAL CAQUETA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
en uso de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos baldíos hecha por
APOSTOL REYES DURAN Y NANCY MURILLEJO DE REYES y se han acreditado
a través de él todos los requisitos y condiciones indispensables para la expedición del título de dominio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a **APOSTOL REYES DURAN Y NANCY MURILLEJO DE REYES** identificado (s) con la (s) cédula (s) de ciudadanía No. (s) **4965706- 26623509** de **SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA Y PUERTO RICO-CAQUETA** el terreno baldío denominado **EL DIVISO** ubicado en **el paraje Alto Riecito, Inspección de Policía de Lusitania, Departamento del Caquetá.**

cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en **OCHENTA Y CUATRO (84)** hectáreas **CINCO MIL (5000)** metros cuadrados e individualizado por los siguientes linderos:

PUNTO DE PARTIDA:

Se tomo como tal el #5 en el cual concurren las colindancias de **ROGELIO FALLA, APOSTOL REYES DURAN Y NANCY MURILLEJO DE REYES Y PETICIONARIO.**

COLINDA ASI:

OESTE: Con **APOSTOL REYES DURAN Y NANCY MURILLEJO DE REYES (Interesado)** en 959 metros del punto 5 al 13. NORTE: **NOE TAMARA** en 836 metros del punto 13 al 27. Con **ROGELIO BERMUDEZ** en 264 metros del punto 27 al 31. ESTE: Con **APOSTOL REYES (TITULADO)** en 1689 metros del punto 31 al 1. SUR: Con **ROGELIO FALLA** en 491 metros del punto 1 al 5, punto de partida y encierra.-

Las demás especificaciones técnicas están contenidas en el Plano registrado en el INCORA con el No. **B-361461** que se declara incorporado a la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La adjudicación **SI QUEDA** amparada por la presunción de derecho establecida en el Artículo Sexto de la Ley 97 de 1946 por cuanto se demostró que el adjudicatario viene explotando el predio desde hace **MAS DE CINCO** años.

ARTICULO TERCERO.- Es entendido que la presente adjudicación no incluye los bienes de uso público como cuerpos de agua, bosques, fauna, etc., para cuyo aprovechamiento y conservación, el adjudicatario deberá cumplir el Decreto Ley 2811 de 1974 y sus Decretos Reglamentarios, el cumplimiento de las demás normas de carácter legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la Nación, las obligaciones a cargo de los adjudicatarios de tierras baldías y las disposiciones administrativas relacionadas con mantenimiento o reposición de cobertura boscosa o vegetación nativa protectora.

- ARTICULO CUARTO .- Los terrenos que por esta Resolución se adjudican no incluyen las aguas que contienen y corren por ellos, las cuales continúan perteneciendo al dominio público, Artículo 16 Decreto 1541 de 1978.
- ARTICULO QUINTO .- El adjudicatario de extensiones mayores de 50 hectáreas, deberá mantener como mínimo el 20% del área utilizada en cobertura forestal, Artículo 5o. del Decreto 1449 de 1977.
- ARTICULO SEXTO .- La presente adjudicación queda sujeta a las disposiciones incorporadas al régimen legal de baldíos así como todas las normas de orden legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la Nación y obligaciones a cargo del adjudicatario de tierras baldías. Igualmente quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros poseedores conforme a las leyes vigentes.
- ARTICULO SETIMO .- De conformidad con el Artículo 5o. del Decreto 1415 de 1940 los terrenos baldíos ubicados en las costas nacionales y zonas limítrofes con países vecinos solo se podrán adjudicar a Colombianos de nacimiento y no se podrán traspasar a extranjeros a ningún título.
- ARTICULO OCTAVO .- Los terrenos que por la presente providencia se adjudican no incluyen las zonas de carreteras nacionales de 30, 24 y 20 mts. de ancho, a que se refiere el Artículo 10o. del Decreto 2770 de 1953 o las normas posteriores que lo modifiquen, que corresponde en su orden a las vías clasificadas por el Ministerio de Obras Públicas como de la 1a., 2a. y 3a. categoría.
- ARTICULO NOVENO.- Envíese el original de esta Resolución al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito respectivo para que de acuerdo con el Artículo 77 del Código Fiscal, una vez registrada, sea devuelto al Instituto para los efectos del Artículo 63 del mismo Código.
- ARTICULO DECIMO .- Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación personal o desde la desfijación del edicto según el caso. Así mismo proceden las acciones contencioso administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho dentro de los dos años contados desde la publicación cuando sea necesario o desde su ejecutoria en los demás casos. (Inciso 6o. Artículo 136 Decreto 01 de 1984)
- ARTICULO ONCE .- De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 54 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), el terreno que por esta Resolución se adjudica queda sujeto a las servidumbres pasivas de tránsito, caminos, acueductos, irrigación y demás que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes. Recíprocamente los terrenos que continúen siendo del dominio del Estado, quedan sujetos a todas las servidumbres indispensables para el cómodo beneficio del predio adjudicado.

original
firmado

Hilario Pedraza Torres
HILARIO PEDRAZA TORRES
Gerente Regional

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE.

Dada en **Florencia,**

COPIA (Original) Robespierre Rodríguez R.

31 DIC. 1986

ROBESPIERRE RODRIGUEZ NIEON
Jefe Sección Jurídica

Expediente No. **20153**

dlc.

NOTIFICACIONES

En la fecha notifiqué personalmente la Providencia anterior al señor Agente del Ministerio Público, quien enterado firma :

AGENTE MINISTERIO PUBLICO

En la fecha notifiqué la Providencia anterior a :

Quien (es) enterado (s) firma (n) manifestando

El (los) Notificado (s) :

EL SECRETARIO

EL SECRETARIO
DATOS DEL REGISTRO